

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2339/2538

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นายดิ่ง พรหมหาราช

จำเลย

นายดิ่ง พรหมหาราช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ไร้สาระ ส่วนข้อ 2.3 เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งฉบับ จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยมีกัญชาของกลาง ไม่ถึง 10 กิโลกรัม ถือว่ามีเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกำหนดที่ กฎหมายให้ถือว่า มีไว้เพื่อจำหน่าย จำเลยควรได้รับโทษ ในความผิดฐานจำหน่ายกัญชาเพียงฐานเดียว เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26,75 วรรคหนึ่ง,76 วรรคสองลงโทษฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 5(กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี ลงโทษฐานจำหน่ายกัญชา จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 2 ปี ริมของกลาง คื่นชันทัดจำนวน 60 บาท แกะเจ้าของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 38) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วจำเลยฎีกาว่า กัญชาของกลางไม่ถึงสิบกิโลกรัมถือไม่ได้ว่า จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำเลยแบ่งขายควรได้รับโทษในความผิดฐานจำหน่ายกัญชาเพียงฐานเดียว และจำเลยเป็นคนชรา ควรขอการลงโทษให้จำเลย

เห็นว่าคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดและขอให้รอ
การ ลงโทษ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วจำเลยฎีกาว่า กัญชาของกลางไม่ถึงสิบกิโลกรัมถือไม่ได้ว่า
จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำเลยแบ่งขายควรได้รับโทษในความผิดฐาน
จำหน่ายกัญชาเพียงฐานเดียว และจำเลยเป็นคนชรา ควรรอการลงโทษให้จำเลย
เห็นว่าคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดและขอให้รอ
การ ลงโทษ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น